



Bogotá, D.C.;

**Asunto: Solicitud de Concepto.
TRÁNSITO - COMPARENDOS - CAMARAS DE VELOCIDAD.
Radicado No. 20253031511022 del 02 de SEPTIEMBRE de 2025**

Respetado Señor Serrano, reciba un cordial saludo de parte del Ministerio de Transporte.

La Coordinación del Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora de Jurídica del Ministerio de Transporte, en ejercicio de sus funciones, se permite dar respuesta a la solicitud contenida en el documento radicado con el No. 20253031511022 del 02 de septiembre de 2025, mediante el cual formula la siguiente:

CONSULTA

“1. Notificaciones judiciales de comparendos:

◦ 1.1 *¿Las notificaciones judiciales derivadas de comparendos de tránsito deben realizarse exclusivamente a través de empresas de mensajería de correo certificado que se encuentren debidamente registradas y habilitadas ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)?*

◦ 1.2 *O, por el contrario, ¿pueden realizarse mediante cualquier empresa de envío o mensajería, sin necesidad de que esta esté registrada ante el MinTIC?*

◦ 1-3 *En caso de que exista regulación expresa, se solicita citar la norma específica (ley, decreto o resolución) que establece dichos requisitos.*

◦ 1.4 *¿Qué garantías tiene el ciudadano si la notificación no se hace a través de un operador debidamente registrado?*

2. Medios de prueba en cámaras de velocidad:

2.1 *¿Cuál es el medio de prueba técnico y jurídico que se emplea para acreditar que un vehículo excedió los límites de velocidad en las carreteras, cuando dicha detección proviene de una cámara de control o fotodetección?*

2.2 *Específicamente, ¿qué tipo de sistema o mecanismo de medición utilizan las cámaras (por ejemplo, radar, láser, sensores de inducción, u otro), y cómo se garantiza la precisión y confiabilidad de esas mediciones en el marco de la normatividad vigente?*

2.3 *¿Qué entidad es responsable de la certificación, calibración y control periódico de dichos equipos? ¿Con qué frecuencia se realizan estos procesos y bajo qué normativa se respaldan?*

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





2.4 ¿Cómo se asegura la cadena de custodia y validez probatoria de las imágenes y registros generados por estas cámaras, especialmente cuando son usados como prueba en procesos judiciales o administrativos?

3. Las empresas que prestan este servicio de envíos de notificaciones de comparendos y correos certificados, deben tener contrato con el organismo de transporte? fundamente su respuesta.

Con el fin de obtener plena claridad jurídica, solicito que la información sea acompañada de las referencias normativas exactas (leyes, decretos, resoluciones o circulares) que soporten cada una de las respuestas”.

CONSIDERACIONES

En virtud de lo preceptuado en el artículo 2 de la Resolución 0005280 del 29 de noviembre de 2013, mediante el cual se establecen entre otras, las funciones del Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora de Jurídica de este Ministerio:

“6. Conceptuar en materia de transporte Aéreo, Marítimo, Fluvial, Férreo, Masivo y Terrestre, que no sean competencia de otras entidades.

7. Conceptuar y absolver las consultas que sean sometidas a su consideración que formulen los organismos públicos y privados, así como las personas particulares y las demás que sean sometidas a su consideración”.

Por lo anterior, debemos señalar que el Grupo Conceptos y Apoyo Legal de la Oficina Asesora Jurídica tiene funciones específicas, lo que implica analizar de manera abstracta y general el tema objeto de estudio. No tiene dentro de sus funciones resolver casos de carácter particular y concretos presentados a la administración

Marco normativo

La Ley 769 de 2002, “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones.”, establece:

“Artículo 2°. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

Comparendo: Orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción.

(...)

Artículo 129. de los informes de tránsito. Los informes de las autoridades de tránsito por las infracciones prevista s en este código, a través de la imposición de comparendo, deberán indicar el número de la licencia de conducción, el nombre, teléfono y dirección del

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. A 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. A 4:30 p.m.





presunto inculpado y el nombre y número de placa del agente que lo realiza. En el caso de no poder indicar el número de licencia de conducción del infractor, el funcionario deberá aportar pruebas objetivas que sustenten el informe o la infracción, intentando la notificación al conductor; si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación, en caso de no concurrir se impondrá la sanción al propietario registrado del vehículo. Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia [C-530](#) de 2003 y el texto en cursiva declarado EXEQUIBLE en la misma sentencia, en el entendido, que el propietario sólo será llamado a descargos, cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción.

Parágrafo 1. Las multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción.

Parágrafo 2. **Las ayudas tecnológicas como cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor serán válidos como prueba de ocurrencia de una infracción de tránsito y por lo tanto darán lugar a la imposición de un comparendo.**

(...)

Artículo 135. Procedimiento. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo:

Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo.

Para el servicio además se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes copia del comparendo al propietario del vehículo, a la empresa a la cual se encuentra vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia.

La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se negara a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente con el número de su cédula de ciudadanía o pasaporte, dirección de domicilio y teléfono, si lo tuviere.

No obstante, lo anterior, **las autoridades competentes podrán contratar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora.** En tal caso se enviará por correo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes la infracción y sus soportes al propietario, quien estará obligado al pago de la multa. Para el servicio público además se enviará por correo dentro de este mismo término copia del comparendo y sus soportes a la empresa a la cual se encuentre vinculado y a la Superintendencia de Puertos y Transporte para lo de su competencia. (...). (NFT)

Ahora bien, Ley 1843 de 2017, “Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





detección de infracciones y se dictan otras disposiciones.”, al tenor preceptúa:

“Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la instalación, adecuada señalización, puesta en operación de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones o control del tráfico y se dictan otras disposiciones.

Se entenderá por sistemas automáticos y semiautomáticos y otros medios tecnológicos a todas las ayudas tecnológicas como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor, de que trata el parágrafo 2° del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Artículo 2°. Criterios para la instalación y puesta en operación. Todo sistema automático, semiautomático y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito que se pretenda instalar, deberá cumplir con los criterios técnicos de seguridad vial que para su instalación y operación establezca el Ministerio de Transporte en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos que se pretendan instalar, **deberán contar con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la cual se otorgará de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.**

(...)

Parágrafo 2°. Las autoridades de tránsito podrán instalar o habilitar sistemas automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos, fijos o móviles para la detección de infracciones en la infraestructura de los sistemas de transporte, (i) en los tramos y a la distancia que se requiera en la vía pública, (ii) en las estaciones o (iii) a bordo de la flota vehicular de los sistemas de transporte público, sin que se requiera autorización por parte del Gobierno nacional. Estos sistemas se orientarán principalmente a controlar la invasión de los carriles exclusivos o preferenciales de los sistemas de transporte público, y en todo caso se deberán señalar las zonas vigiladas. Los recursos que se obtengan por la imposición de sanciones por parte de las autoridades de tránsito por circular sin autorización por los carriles exclusivos o preferenciales de los sistemas de transporte público se podrán destinar en un porcentaje hasta del 60% del recaudo correspondiente a la entidad territorial, para financiar la operación del respectivo sistema de transporte público.

Artículo 3°. Autoridad competente para la verificación del cumplimiento de los criterios técnicos. La Superintendencia de Puertos y Transporte tendrá como función:

Adelantar, de oficio o a petición de parte, acciones tendientes a verificar el cumplimiento de los criterios técnicos definidos por el Ministerio de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial, en el evento de encontrar incumplimientos por parte de la autoridad de tránsito en dichos criterios podrá iniciar investigación correspondiente la cual podrá concluir con la suspensión de las ayudas tecnológicas hasta tanto cumplan los criterios técnicos definidos.

Artículo 4°. Competencia para expedir órdenes de comparendos. Solo las





autoridades de tránsito a que hace referencia el Código Nacional de Tránsito, son las competentes para expedir y recaudar órdenes de comparendos por infracciones de tránsito ocurridas en su jurisdicción. No podrá entregarse dicha facultad ni por delegación ni mediante convenio a ninguna entidad de naturaleza privada.”

(...)

Artículo 8°. Procedimiento ante la comisión de una contravención detectada por el sistema de ayudas tecnológicas, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento que se describe a continuación:

El envío se hará por correo y/o correo electrónico, en el primer caso a través de una empresa de correos legalmente constituida, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, copia del comparendo y sus soportes al propietario del vehículo y a la empresa a la cual se encuentra vinculado; este último caso, en el evento de que se trate de un vehículo de servicio público. En el evento en que no sea posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo.

Una vez allegada a la autoridad de tránsito del respectivo ente territorial donde se detectó la infracción con ayudas tecnológicas se le enviará al propietario del vehículo la orden de comparendo y sus soportes en la que ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, contados a partir del recibo del comparendo en la última dirección registrada por el propietario del vehículo en el Registro Único Nacional de Tránsito, para el inicio del proceso contravencional, en los términos del Código Nacional de Tránsito.

(...)

Parágrafo 3°. Será responsabilidad de los propietarios de vehículos actualizar la dirección de notificaciones en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), no hacerlo implicará que la autoridad enviará la orden de comparendo a la última dirección registrada en el RUNT, quedando vinculado al proceso contravencional y notificado en estrados de las decisiones subsiguientes en el mencionado proceso. La actualización de datos del propietario del vehículo en el RUNT deberá incluir como mínimo la siguiente información:

a) Dirección de notificación;

b) Número telefónico de contacto;

c) Correo electrónico; entre otros, los cuales serán fijados por el Ministerio de Transporte”. (NFT)

Por otra parte, la Resolución 20223040045295 de 2022, “Por medio del cual se expide la Resolución Única Compilatoria en materia de Tránsito del Ministerio de Transporte.”, señala:

“Artículo 8.5.4. Nuevas tecnologías. Las autoridades competentes podrán implementar el servicio de medios técnicos y tecnológicos que permitan la captura, lectura y almacenamiento de la información contenida en el formulario Orden de Comparendo Único Nacional, e igualmente deberán implementar medios técnicos y tecnológicos que permitan evidenciar la comisión de infracciones o

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





contravenciones, el vehículo, la fecha, el lugar y la hora y demás datos establecidos en el formulario de Comparendo Único Nacional.

Artículo 8.5.5. Formato y elaboración del formulario de comparendo. Adóptese el “Formulario de Comparendo Único Nacional” del Anexo 70, que hace parte de la presente resolución, el cual deberá ser utilizado una vez se agoten las existencias en cada Organismo de Tránsito.

Los organismos de tránsito ordenarán la impresión y reparto del formulario -Orden de Comparendo Único Nacional- el cual deberá contener la codificación de las infracciones y demás datos y características descritas en el presente capítulo.

Parágrafo 1°. Hasta tanto se agoten las existencias de formulario del Comparendo Único Nacional, se continuará utilizando la comparendera adoptada mediante la Resolución número 17777 de 2002 y en la casilla “Observaciones” se especificará el código de la infracción de acuerdo al presente capítulo.

Parágrafo 2°. La numeración de las órdenes de comparendos utilizadas por los cuerpos de agentes de tránsito encargados de ejercer el control, será asignada por el sistema RUNT, para lo cual los organismos de tránsito y demás autoridades competentes deberán cumplir los protocolos y procedimientos establecidos para el efecto”. (NFT)

Frente a los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito SAST, los artículos 7.8.3. y siguientes de la Resolución 20223040045295 de 2022, al tenor consagran:

“Artículo 7.8.3. Definiciones. Para la aplicación del presente capítulo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

(...)

m) Sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito (en adelante SAST): Dispositivos electrónicos, los cuales podrán ser utilizados como prueba de ocurrencia de una presunta infracción de tránsito dentro de un proceso contravencional. Los SAST pueden ser dispositivos de instalación fija, móvil, automáticos o semiautomáticos.

(...)

Artículo 7.8.1.1.3. Calibración. Se requiere que los SAST vinculados a medición de velocidad estén calibrados. Para acreditar dicha calibración, la autoridad de tránsito deberá cargar en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el certificado de calibración de los equipos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1843 de 2017 y en el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.

Parágrafo 1. La información contenida en el presente artículo deberá mantenerse actualizada y vigente.

Parágrafo 2. Hasta tanto se expida el reglamento técnico respectivo, las directrices relacionadas al control metrológico de las ayudas tecnológicas para la detección de





presuntas infracciones de tránsito, serán las consagradas en el artículo 2.2.1.7.14.2. del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya”.

Con relación a los radares de velocidad, la Resolución 352 del 2020, “*Por la cual se establecen las alternativas para obtener trazabilidad metrológica en mediciones de velocidad de vehículos, y se adoptan otras disposiciones.*”, expedida por el Instituto Nacional de Metrología”, indica en los siguientes términos.

“Artículo 4°. Establecer las alternativas para obtener trazabilidad metrológica en mediciones de velocidad de vehículos, contenidas en el Anexo No. 1, el cual hace parte integral de la presente resolución, el cual podrá ser modificado sin afectación alguna de la presente resolución. De conformidad con lo anterior, harán parte de la presente resolución, los demás anexos que sean necesarios expedir, atendiendo la ejecución de la presente resolución y las nuevas disposiciones que en materia de criterios técnicos para la operación de los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de presuntas infracciones al tránsito se expidan”.

Por su parte, el Anexo 1 “*Alternativas para obtener trazabilidad metrológica en mediciones de velocidad de vehículos*”, de la Resolución 352 del 2020 expedida por el Instituto Nacional de Metrología, establece:

“La magnitud derivada denomina “Velocidad” está definida en función de las magnitudes básicas denominadas “Longitud” y “Tiempo”, las cuales están asociadas a la unidad metro, de símbolo m, y de segundo, de símbolo s, respectivamente, dentro del Sistema Internacional de Unidades SI.

El principio del Funcionamiento de un sistema de medición de velocidad depende de la tecnología instalada. Existen por ejemplo, sistema que usan el principio de efecto Doppler, radar, laser o tramo entre otros.

En los sistemas de medición es posible encontrar todos o alguno de los siguientes casos:

- *Caso 1: El sistema de medición solamente incluye la indicación digital del valor de velocidad medido. La unidad de medición de velocidad es el metro por segundo, de símbolo m/s, o el kilómetro por hora, de símbolo km/h.*
- *Caso 2: El sistema de medición incluye una salida electrónica de su base de tiempo. Esta base de tiempo se mide en la magnitud frecuencia (Hz).*
- *Caso 3: El sistema de medición vincula el uso de instrumentos auxiliares o dispositivos de transferencia para efectuar actividades de medición en las magnitudes longitud (m), tiempo (s) o frecuencia (Hz). Ejemplos de este tipo de instrumentos auxiliares son denominados contadores de frecuencia, generadores de frecuencia, cintas métricas, entre otros”.*





Conclusión

En virtud de las normas parcialmente transcritas y frente a sus interrogantes elevados en su escrito de consulta, se precisa lo siguiente:

Repuesta a los interrogantes No. 1°, 1,1°, 1,2°, 1,3°, 1.4°

Se precisa que las disposiciones contenidas en la Ley 769 de 2002, la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20223040045295 de 2022 regulan el procedimiento de notificación de las órdenes de comparendo y hacen referencia al envío por correo de las mismas y de sus soportes, dichas normas no desarrollan el régimen jurídico aplicable a la prestación del servicio postal ni establecen las condiciones que deben cumplir las empresas encargadas de efectuar dichas notificaciones.

En consecuencia, para determinar el marco normativo aplicable al servicio de correo utilizado para las notificaciones derivadas del proceso contravencional de tránsito, resulta procedente acudir a la Ley 1369 de 2009, *“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales y se dictan otras disposiciones”*, la cual dispone que los servicios postales constituyen un servicio público y establece las condiciones para su prestación.

En efecto, la citada ley define los servicios postales como un servicio público en los términos previstos por el legislador y establece que los interesados en prestar servicios postales en el territorio nacional deberán contar con la correspondiente habilitación otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), además de cumplir las condiciones técnicas, jurídicas y económicas previstas en la normativa aplicable.

Por consiguiente, cuando las autoridades de tránsito adelanten las notificaciones por correo previstas en la Ley 769 de 2002 y en la Ley 1843 de 2017, estas deberán efectuarse a través de operadores postales legalmente habilitados, de conformidad con el régimen previsto en la Ley 1369 de 2009 y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan, en atención a que la prestación del servicio postal constituye un servicio público sometido a regulación y vigilancia estatal.

Sin perjuicio de lo anterior, si el presunto infractor considera que la notificación de la orden de comparendo o de las actuaciones subsiguientes no se realizó en debida forma, podrá poner dicha circunstancia en conocimiento de la autoridad de tránsito competente dentro del proceso contravencional y alegarla en ejercicio de sus derechos de defensa y contradicción, con el fin de que la autoridad administrativa valore las circunstancias particulares del caso y adopte la decisión que corresponda conforme al ordenamiento jurídico y a las garantías del debido proceso.

Repuesta a los interrogantes No. 2°, 2,1°, 2,2°, 2,3°, 2.4°

En cuanto al medio de prueba técnico y jurídico para acreditar un presunto exceso de velocidad detectado mediante cámaras de control o fotodetección, el parágrafo 2 del artículo 129 de la Ley 769 de 2002 dispone que las ayudas tecnológicas, tales como

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTf>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





cámaras de video y equipos electrónicos de lectura que permitan con precisión la identificación del vehículo o del conductor, constituyen medios de prueba válidos de la ocurrencia de una infracción de tránsito. En el mismo sentido, el artículo 7.8.3 de la Resolución 20223040045295 de 2022 define los Sistemas Automáticos, Semiautomáticos y otros Medios Tecnológicos para la Detección de Presuntas Infracciones al Tránsito (SAST) como dispositivos electrónicos que pueden ser utilizados como prueba dentro de un proceso contravencional de tránsito.

Con respecto al mecanismo de medición empleado por las cámaras de velocidad, el Anexo 1 de la Resolución 352 de 2020 del Instituto Nacional de Metrología señala que el principio de funcionamiento de los sistemas de medición de velocidad depende de la tecnología instalada, pudiendo utilizar, entre otros, sistemas basados en efecto Doppler, radar, láser o medición por tramo. Asimismo, se indica que los sistemas de medición pueden incluir únicamente la indicación digital del valor de velocidad medido, incorporar una salida electrónica de su base de tiempo o vincular instrumentos auxiliares o dispositivos de transferencia para efectuar actividades de medición en las magnitudes longitud, tiempo o frecuencia.

En cuanto a la precisión y confiabilidad de las mediciones, el artículo 7.8.1.1.3 de la Resolución 20223040045295 de 2022 establece que los SAST vinculados a la medición de velocidad deben encontrarse calibrados y que la autoridad de tránsito correspondiente deberá cargar en el sistema de información de la Agencia Nacional de Seguridad Vial el respectivo certificado de calibración, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1843 de 2017 y el Decreto 1074 de 2015. No obstante, la normativa vigente no establece una periodicidad única y general para la recalibración de los equipos, por lo que la vigencia de dichas calibraciones dependerá de las condiciones previstas en los respectivos certificados, de las especificaciones técnicas del fabricante y de las disposiciones metrológicas aplicables.

Finalmente, respecto de la cadena de custodia y la validez probatoria de las imágenes y registros generados por los SAST, la normativa de tránsito reconoce valor probatorio a dichos soportes tecnológicos; sin embargo, no contempla un procedimiento específico de cadena de custodia equivalente al previsto en la legislación procesal penal.

En consecuencia, corresponde a la autoridad de tránsito garantizar la integridad, autenticidad, conservación y trazabilidad de los registros que reposan en el expediente administrativo, de manera que el presunto infractor pueda conocerlos, controvertirlos y ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción.

En caso de considerar que las imágenes, registros o soportes tecnológicos presentan inconsistencias o carecen de autenticidad, el interesado podrá alegarlo y solicitar las pruebas que estime pertinentes dentro del proceso contravencional, correspondiendo a la autoridad competente valorar, en cada caso concreto, la suficiencia y eficacia probatoria de los elementos aportados al expediente.

Repuesta al interrogante No. 3°

Ministerio de Transporte

Recuerde que no debe hacer ningún tipo de pago para agilizar trámites en el Ministerio de Transporte.

Denuncie presuntos actos de corrupción en los trámites y servicios de la Entidad al 018000 110950

Atención virtual de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., agendando su cita a través del enlace: <https://bit.ly/2UFTeTr>

Línea de servicio al ciudadano: (+57 601) 3240800 opción 1. Línea gratuita nacional: 01 8000 112042

Radicación de PQRS-WEB: <https://mintransporte.powerappsportals.com>

Correo electrónico: servicioalciudadano@mintransporte.gov.co de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.





Las normas de tránsito y transporte, en particular la Ley 769 de 2002, la Ley 1843 de 2017 y la Resolución 20223040045295 de 2022, no establecen expresamente que las empresas encargadas de la prestación del servicio de envío de notificaciones de comparendos y correos certificados deban tener un determinado tipo de vínculo contractual con los organismos de tránsito, ni regulan el mecanismo mediante el cual las autoridades deben contratar la prestación de dichos servicios.

No obstante, el servicio postal es un servicio público regulado por la Ley 1369 de 2009, la contratación de los operadores postales deberá sujetarse al régimen jurídico aplicable a la respectiva entidad pública y a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido principalmente en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas que las modifiquen, adicionen o reglamenten.

En consecuencia, la determinación acerca de la necesidad, modalidad y condiciones de la vinculación contractual con las empresas prestadoras de servicios postales corresponde a cada organismo de tránsito, de conformidad con su régimen de contratación y con observancia de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal.

En todo caso, cuando se utilicen servicios de correo para las notificaciones previstas en la normativa de tránsito, estos deberán ser prestados por operadores postales legalmente habilitados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los términos de la Ley 1369 de 2009.

Dicho lo anterior, se absuelve el objeto de la consulta, concepto que tiene el alcance de que trata el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en consecuencia no es de obligatorio cumplimiento, ni tiene efectos vinculantes, pues se trata de "... orientaciones, puntos de vista, consejos y cumplen tanto una función didáctica como una función de comunicación fluida y transparente", conforme al pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-542 de 2005.

Cordialmente.

AMPARO ASTRID RAMÍREZ CRUZ
Coordinadora Grupo Conceptos y Apoyo Legal
Oficina Asesora de Jurídica
Ministerio de Transporte

Proyectó: Gloria Marlen Castañeda León - Profesional Especializado - Grupo Conceptos y Apoyo Legal - OAJ
Revisó: Yulimar Maestre Viana - Profesional Especializado - Grupo Conceptos y Apoyo Legal - OAJ

